ELEVEN ACADEMY / FORMATION AGENT SPORTIF DE FOOTBALL

Module 07

Droit de la personnalité

COURS COMPLET • ÉDITION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

comprendre et maîtriser les droits attachés à la personne du sportif, en particulier le droit à l'image et le droit au nom, ainsi que les conditions de leur exploitation commerciale.

COMPRENDRE Cours structuré et notions clés	**APPLIQUER** Exemples et situations football
MÉMORISER Articles, chiffres et pièges d’examen	**S’ENTRAÎNER** Questions et fiches présentes dans le support

PÉRIMÈTRE DES SOURCES

Support source original — cours, QCM blanc et quiz ; les corrigés complets ne sont pas fournis dans le fichier.

Références juridiques reprises des supports transmis. Cette édition améliore la hiérarchie et la lisibilité ; elle ne vaut pas certification juridique indépendante des textes à la date de l’examen.

Objectif du module : comprendre et maîtriser les droits attachés à la personne du sportif, en particulier le droit à l'image et le droit au nom, ainsi que les conditions de leur exploitation commerciale.

Pour un agent sportif, cette matière est directement liée à la négociation des contrats. Un joueur ne vend pas simplement ses performances sportives : son image, son nom, sa réputation et sa notoriété peuvent également représenter une valeur économique importante.

Il faut cependant distinguer plusieurs régimes juridiques. C'est précisément le piège central de ce module.

Le piège central et la carte du chapitre

Le droit à l'image d'une personne, le droit à l'image collective du sportif professionnel et l'exploitation commerciale de son image dans un contrat de sponsoring ne sont pas la même chose.

Trois régimes doivent être distingués :

- Le droit individuel à l'image : chaque personne dispose d'un droit sur son image, protégé notamment par l'article 9 du Code civil.
- Le droit à l'image collective du sportif professionnel : le Code du sport prévoit un mécanisme particulier permettant, sous conditions, à une association ou une société sportive d'exploiter commercialement l'image, le nom ou la voix de certains sportifs professionnels.
- L'exploitation commerciale individuelle : le sportif peut conclure des contrats de sponsoring, de publicité ou de partenariat portant sur son image et son nom, dans le respect de ses engagements et des règles applicables.

Le droit au nom constitue un quatrième sujet complémentaire : il protège l'identité de la personne et encadre l'utilisation commerciale de son nom.

La carte du module

A — Droit individuel à l'image

Article 9 du Code civil, consentement, exceptions, sanctions civiles et pénales.

B — Image collective du sportif professionnel

Ancien DIC, redevance, article L.222-2-10-1, conditions et mentions contractuelles.

C — Exploitation commerciale

Sponsoring, TVA, cotisations sociales, rôle de l'agent.

D — Droit au nom

Attribution, changement, usage, protection et exploitation commerciale.

Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
Droit à l'image	Droit pour une personne de contrôler, dans certaines limites, la fixation, la diffusion et l'exploitation de son image.
Droit de la personnalité	Droit attaché à la personne : vie privée, image, nom, voix, honneur, réputation.
Consentement	Accord libre et éclairé donné pour une utilisation déterminée de l'image.
Autorisation d'exploitation	Accord précisant les conditions dans lesquelles l'image peut être utilisée.
Image individuelle	Représentation d'un sportif identifiable individuellement.
Image collective	Image exploitée dans le cadre particulier prévu par le Code du sport pour certains sportifs professionnels.
Image d'équipe	Image montrant plusieurs joueurs réunis dans un contexte sportif ; elle n'est pas automatiquement soumise au régime de l'image collective du Code du sport.
Droit à l'image collective (DIC)	Ancien mécanisme de rémunération lié à l'exploitation collective de l'image des sportifs professionnels.
Redevance	Somme versée en contrepartie d'une exploitation autorisée, selon un régime juridique déterminé.
Sponsoring	Contrat par lequel une marque soutient une personne ou une activité en contrepartie d'une visibilité ou d'une association d'image.
Parrainage	Opération par laquelle une entreprise associe son nom ou sa marque à une personne ou un événement.
Endorsement	Recommandation ou promotion d'un produit ou d'une marque par une personnalité.
Droit au nom	Droit de toute personne à son nom et à son identité civile.
Pseudonyme	Nom d'emprunt utilisé publiquement par une personne.
Marque	Signe distinctif pouvant être enregistré pour identifier des produits ou services.
Atteinte à la vie privée	Divulgation ou utilisation illicite d'informations relevant de la sphère personnelle.
Préjudice moral	Atteinte à la dignité, à la réputation, à la vie privée ou aux intérêts personnels.
Préjudice patrimonial	Perte financière ou perte de valeur économique liée à une atteinte.
Usurpation d'identité	Utilisation frauduleuse de l'identité d'une personne, dans les conditions prévues par la loi.
Autorisation écrite	Document permettant de prouver le consentement et d'en délimiter la portée.

A — Le droit individuel à l'image

A.1 — Le fondement : l'article 9 du Code civil

1. Le principe

L'article 9 du Code civil dispose :

> « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ce texte constitue le fondement essentiel de la protection de la vie privée et du droit à l'image en droit français.

Le droit à l'image est également protégé par la jurisprudence : une personne peut s'opposer à la fixation, à la reproduction ou à la diffusion de son image lorsqu'elles portent atteinte à ses droits, sous réserve des libertés concurrentes, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information.

2. Qui bénéficie du droit à l'image ?

Toute personne physique dispose d'un droit à l'image :

- sportif professionnel ;
- sportif amateur ;
- entraîneur ;
- arbitre ;
- dirigeant ;
- supporter ;
- salarié ;
- personnalité publique ;
- personne mineure.

La notoriété ne supprime pas le droit à l'image.

Un joueur célèbre conserve donc le droit de contrôler les utilisations commerciales de son image.

3. Quels éléments sont protégés ?

La protection concerne notamment :

- le visage ;
- la silhouette ;
- l'apparence physique ;
- les signes permettant d'identifier la personne ;
- certaines représentations indirectes lorsque l'identification est possible.

La protection ne dépend pas uniquement de la présence du visage. Une personne peut être reconnaissable grâce à sa silhouette, son tatouage, son équipement ou le contexte.

EXEMPLE FOOTBALL

une marque publie une publicité montrant un joueur de dos, avec son numéro, son nom sur le maillot et un tatouage distinctif. Même si son visage n'apparaît pas, il peut être identifiable.

4. Le droit à l'image est-il un droit absolu ?

Non.

Il doit être concilié avec d'autres libertés et droits :

- liberté d'expression ;
- liberté de la presse ;
- droit à l'information ;
- liberté artistique ;
- droit de rendre compte d'un événement d'actualité.

Le juge procède à une mise en balance des intérêts en présence.

5. Droit à l'image et propriété de la photographie

Il faut distinguer deux droits :

- le droit à l'image de la personne représentée ;
- le droit d'auteur du photographe sur sa photographie, lorsque celle-ci est originale.

Le fait de posséder une photographie ne donne donc pas automatiquement le droit d'exploiter commercialement l'image du joueur qui y figure.

Inversement, le joueur qui autorise l'utilisation de son image ne devient pas automatiquement titulaire des droits d'auteur sur la photographie.

EXEMPLE FOOTBALL

football : un photographe réalise une photo d'un joueur pendant un match. Une marque veut utiliser cette photo dans une campagne publicitaire.

Elle doit vérifier à la fois les droits du photographe et les autorisations nécessaires concernant l'image du joueur.

A.2 — Le consentement à l'utilisation de l'image

1. Le principe : obtenir une autorisation

Lorsqu'une personne est identifiable, l'utilisation de son image nécessite en principe son accord, particulièrement lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales.

Il faut distinguer :

- l'accord pour être photographié ;
- l'accord pour être filmé ;
- l'accord pour diffuser l'image ;
- l'accord pour utiliser l'image à des fins commerciales.

Ces autorisations ne sont pas automatiquement équivalentes.

Accepter une photographie ne signifie pas accepter qu'elle soit utilisée dans une publicité.

2. Le consentement doit être précis

Une autorisation sérieuse doit permettre de déterminer l'étendue de l'utilisation autorisée.

Elle doit notamment préciser :

Élément	Exemple
Personne concernée	Joueur identifié
Objet	Campagne publicitaire pour une marque de chaussures
Supports	Affiches, site internet, réseaux sociaux
Durée	12 mois
Territoire	France et Belgique
Contexte	Communication commerciale de la marque
Rémunération	Forfait ou rémunération variable
Exclusivité	Éventuelle exclusivité sectorielle

Le consentement ne doit pas être interprété de manière illimitée.

3. L'autorisation doit correspondre à l'utilisation réelle

EXEMPLE FOOTBALL

Un joueur autorise un club à publier sa photographie sur le site internet officiel du club pour annoncer sa signature.

Quelques mois plus tard, le club transmet cette photographie à un fabricant de boissons énergisantes qui l'utilise dans une publicité nationale.

L'autorisation initiale ne couvre pas automatiquement cette nouvelle exploitation.

Il faut examiner le contenu de l'autorisation, son objet et les circonstances de son utilisation.

4. La durée de l'autorisation

L'autorisation doit être limitée et identifiable dans le temps.

Elle peut être conclue pour :

- une campagne ;
- une saison sportive ;
- une durée contractuelle déterminée ;
- un ensemble de campagnes précisément définies.

Il est risqué de prévoir une autorisation générale, sans limite de durée ni de finalité.

5. Le territoire et les supports

Le contrat doit préciser où et comment l'image sera exploitée.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- France ;
- Europe ;
- monde entier ;
- télévision ;
- affichage ;
- presse ;
- site internet ;
- réseaux sociaux ;
- emballages ;
- produits dérivés.

Une autorisation pour une campagne française ne couvre pas nécessairement une campagne mondiale.

6. Le retrait du consentement

Il faut distinguer le retrait du consentement au sens du droit de la personnalité et les conséquences contractuelles d'une autorisation d'exploitation commerciale.

Une personne ne peut pas être privée de ses droits fondamentaux par une clause générale.

Mais la rupture d'un engagement contractuel peut avoir des conséquences juridiques et financières.

L'agent doit donc négocier précisément :

- les conditions de retrait ;
- les cas de résiliation ;
- les utilisations déjà réalisées ;
- le sort des campagnes en cours ;
- les conséquences financières.

À RETENIR

une autorisation d'image doit être précise, contextualisée et limitée. Le consentement à être photographié ne vaut pas autorisation générale d'exploitation commerciale.

A.3 — Les exceptions au consentement

Le droit à l'image doit être concilié avec les libertés d'information et d'expression.

Certaines utilisations peuvent donc être légitimes sans autorisation individuelle.

1. Le droit à l'information

La diffusion d'une image peut être justifiée lorsqu'elle contribue à informer le public sur un événement d'actualité.

EXEMPLE FOOTBALL

Un journal télévisé diffuse des images d'un joueur pendant une rencontre de championnat pour illustrer le résultat du match.

Cette diffusion relève normalement du droit à l'information.

2. Les images de groupe

Une personne présente dans un groupe ou dans une scène collective d'un lieu public ne peut pas toujours s'opposer à la diffusion de l'image.

Il faut notamment vérifier :

- si elle est individualisée ;
- si elle est identifiable ;
- si l'image sert à informer ;

- si sa dignité est respectée ;
- si l'utilisation est commerciale ou non.

EXEMPLE FOOTBALL
une photographie générale des tribunes d'un stade peut être publiée pour illustrer l'ambiance d'un match.

En revanche, isoler un supporter dans une publicité commerciale ne relève pas nécessairement de cette exception.

3. Les événements sportifs d'actualité

La presse peut rendre compte d'une compétition et montrer les sportifs qui y participent.

La diffusion d'images de match répond normalement à un objectif d'information.

Mais cela ne signifie pas qu'une marque peut reprendre librement la photographie d'un joueur pour promouvoir ses produits.

Il faut distinguer la diffusion journalistique de l'exploitation commerciale.

4. Les personnalités publiques

Une personnalité publique peut voir son image diffusée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou de son activité publique.

Un joueur professionnel est une personnalité connue du public, mais sa notoriété ne supprime pas son droit à l'image.

Une photographie d'un joueur pendant une conférence de presse peut être utilisée pour illustrer une actualité sportive.

La même photographie utilisée pour vendre un produit peut nécessiter une autorisation spécifique.

5. La liberté artistique

Certaines utilisations peuvent être justifiées par une démarche artistique, documentaire ou historique.

EXEMPLE FOOTBALL
s :

- exposition photographique sur l'histoire d'un club ;
- documentaire sur une compétition ;
- livre consacré à une génération de joueurs ;
- photographie historique d'un événement sportif.

Il faut toujours vérifier le contexte et la proportionnalité de l'atteinte aux droits de la personne.

6. Le cas des mineurs

La protection est renforcée.

L'utilisation de l'image d'un mineur nécessite une attention particulière et, en principe, une autorisation écrite des titulaires de l'autorité parentale.

Il faut également prendre en considération l'intérêt de l'enfant et son avis lorsqu'il est en âge de comprendre.

EXEMPLE FOOTBALL
un club souhaite publier la photographie d'un jeune joueur de 15 ans dans une campagne de recrutement de son centre de formation. Il doit obtenir les autorisations appropriées et respecter les règles relatives à la protection du mineur.

A.4 — Les sanctions civiles

1. Le principe

Une personne victime d'une atteinte à son droit à l'image peut saisir le juge civil.

L'article 9 du Code civil permet au juge de prendre des mesures destinées à empêcher ou faire cesser l'atteinte, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

2. Les mesures possibles

Le juge peut notamment :

- ordonner le retrait d'une photographie ;
- interdire une nouvelle diffusion ;
- ordonner la suppression d'une vidéo ;

- imposer le retrait d'une publicité ;
- ordonner le séquestre de supports ;
- accorder des dommages-intérêts.

3. Le référé

En cas d'urgence, la victime peut saisir le juge des référés.

Le référé permet d'obtenir rapidement une mesure provisoire pour faire cesser une atteinte.

EXEMPLE FOOTBALL

une marque utilise sans autorisation l'image d'un joueur dans une campagne publicitaire diffusée sur les réseaux sociaux.

Le joueur peut demander en urgence le retrait de la campagne, en plus d'une éventuelle indemnisation.

4. L'indemnisation

La victime peut demander réparation de différents préjudices :

- préjudice moral ;
- atteinte à la réputation ;
- perte d'une opportunité commerciale ;
- perte financière ;
- atteinte à la valeur économique de son image.

Le montant dépend des circonstances et des éléments de preuve.

5. La preuve

Il est important de conserver :

- les captures d'écran ;
- les publications ;
- les contrats ;
- les factures publicitaires ;
- les éléments établissant la diffusion ;
- les échanges avec la marque ou le diffuseur.

L'agent peut contribuer à la constitution du dossier, mais l'action juridique doit être menée avec un conseil compétent.

A.5 — Les sanctions pénales

Il faut distinguer l'atteinte civile au droit à l'image et les infractions pénales spécifiques.

Toute utilisation non autorisée d'une photographie n'est pas automatiquement une infraction pénale.

1. Article 226-1 du Code pénal : atteinte à l'intimité de la vie privée

Cet article sanctionne notamment le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans consentement l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende

Le texte concerne également certaines captations de paroles privées ou confidentielles et la captation de la localisation d'une personne sans son consentement.

EXEMPLE FOOTBALL

une personne filme clandestinement un joueur dans son domicile et transmet la vidéo à un média.

Cette situation peut relever de l'article 226-1.

2. Article 226-2 : conservation ou diffusion

L'article 226-2 sanctionne notamment la conservation, la communication au public ou l'utilisation d'un document ou enregistrement obtenu à l'aide des actes visés par l'article 226-1.

Il prévoit les mêmes peines de principe.

EXEMPLE FOOTBALL

une vidéo obtenue illicitement dans l'espace privé d'un joueur est ensuite diffusée sur un réseau social.

3. Article 226-8 : montage et contenus générés par algorithme

Cet article est particulièrement important à l'heure des deepfakes.

Il sanctionne la diffusion d'un montage utilisant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement, lorsque le caractère artificiel du montage n'est pas évident ou n'est pas expressément indiqué.

Il vise également certains contenus visuels ou sonores générés par traitement algorithmique.

1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende

Lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne, les peines peuvent être portées à deux ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Pour les montages à caractère sexuel non consentis, l'article 226-8-1 prévoit un régime plus sévère.

4. Application au football : deepfake publicitaire

Une entreprise utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer une vidéo dans laquelle un joueur semble recommander un site de paris sportifs.

Le joueur n'a jamais donné son accord.

Plusieurs questions se posent :

- atteinte au droit à l'image ;
- exploitation commerciale non autorisée ;
- éventuelle infraction pénale liée au contenu généré artificiellement ;
- atteinte à la réputation ;
- éventuelle atteinte à d'autres droits, notamment contractuels ou de marque.

PIÈGE D'EXAMEN

l'absence de consentement n'entraîne pas automatiquement une condamnation pénale. Il faut identifier les éléments constitutifs d'une infraction précise.

B — L'exploitation commerciale de l'image du sportif professionnel

B.1 — Du DIC à la redevance de 2017

1. L'ancien droit à l'image collective (DIC)

Avant 2017, le droit français avait mis en place un mécanisme spécifique : le droit à l'image collective des sportifs professionnels.

Ce dispositif avait été instauré par la loi du 15 décembre 2004.

L'objectif était de permettre aux clubs de rémunérer certains sportifs au titre de l'exploitation commerciale collective de leur image, dans des conditions permettant de distinguer cette rémunération du salaire.

Le mécanisme a toutefois été critiqué, notamment en raison de sa complexité et de son utilisation.

2. La réforme de 2017

La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 a supprimé l'ancien dispositif du DIC et instauré un nouveau mécanisme d'exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs professionnels.

L'objectif est de permettre aux clubs et aux sportifs de conclure un contrat distinct du contrat de travail pour rémunérer une véritable exploitation commerciale des attributs de la personnalité du sportif.

Le dispositif figure à l'article L.222-2-10-1 du Code du sport.

3. Pourquoi une redevance et non un salaire ?

Il faut distinguer deux activités :

- le joueur qui exerce son activité sportive sous l'autorité du club ;
- le joueur qui autorise l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Le premier est rémunéré par un salaire.

Le second peut percevoir une redevance si les conditions légales sont respectées.

EXEMPLE FOOTBALL

Un club verse à un joueur :

- 400 000 € de salaire annuel ;
- 50 000 € de redevance au titre de l'exploitation commerciale de son image.

Le salaire rémunère l'activité sportive salariée.

La redevance rémunère l'exploitation commerciale de ses attributs de personnalité dans le cadre distinct prévu par le Code du sport.

POINT DE VIGILANCE

le simple fait d'appeler une somme « redevance » ne suffit pas à lui donner cette qualification.

B.2 — L'article L.222-2-10-1 du Code du sport

1. Le champ d'application

L'article permet à une association ou une société sportive relevant des articles L.122-1 ou L.122-2 du Code du sport de conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale :

- de son image ;
- de son nom ;
- de sa voix.

Il s'agit donc d'un dispositif spécifique aux structures sportives et aux sportifs ou entraîneurs professionnels salariés concernés.

2. Un contrat distinct du contrat de travail

Le contrat d'exploitation commerciale est juridiquement distinct du contrat de travail.

Il poursuit un objet différent.

Contrat de travail	Contrat d'exploitation commerciale
Rémunère le travail sportif	Rémunère l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix
Lien de subordination	Pas de subordination dans l'exécution de ce contrat
Salaire	Redevance
Règles du droit du travail	Règles spécifiques de l'article L.222-2-10-1

Les deux contrats peuvent figurer dans un même ensemble contractuel, mais leurs objets et leurs rémunérations doivent rester clairement identifiables.

3. Les acteurs concernés

Le contrat peut être conclu entre :

- une association sportive entrant dans le champ des articles L.122-1 ou L.122-2 ;
- une société sportive entrant dans ce même cadre ;
- un sportif professionnel salarié employé par cette structure ;
- un entraîneur professionnel salarié employé par cette structure.

Un agent sportif ne peut pas considérer que ce régime s'applique automatiquement à tous ses joueurs.

Il faut vérifier leur statut et celui du club.

4. Une exploitation commerciale réelle

Le contrat doit correspondre à une véritable exploitation commerciale.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- utilisation de l'image du joueur dans une campagne de parrainage du club ;
- présence de son nom sur des produits dérivés commercialisés par le club ;

- utilisation de sa voix dans une communication commerciale ;
- exploitation de son image associée à celle du club sur un support publicitaire.

Une simple présence du joueur sur le terrain ne constitue pas une exploitation commerciale de son image au sens de ce mécanisme.

B.3 — Les deux conditions cumulatives

À connaître absolument

L'article L.222-2-10-1 prévoit deux conditions cumulatives pour que la redevance puisse être distinguée du salaire et que l'exploitation ne caractérise pas un lien de subordination dans l'exécution du contrat d'image.

Condition 1 : l'absence de présence physique nécessaire

La présence physique du sportif ou de l'entraîneur ne doit pas être requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

Cela signifie que l'exploitation doit pouvoir exister indépendamment de la prestation sportive ou d'une obligation de présence personnelle du joueur.

EXEMPLE FOOTBALL
valable :

Le club utilise une photographie déjà réalisée du joueur sur une affiche publicitaire et sur un produit dérivé.

Le joueur n'a pas besoin d'être physiquement présent lors de la diffusion.

EXEMPLE FOOTBALL
problématique :

Le club verse une somme au joueur pour qu'il participe à dix séances photographiques, trois événements commerciaux et cinq opérations promotionnelles imposées par le club.

La rémunération correspond alors potentiellement à des prestations personnelles de travail, et non à une simple redevance d'exploitation commerciale.

Il faut examiner la réalité des obligations.

Condition 2 : une redevance calculée en fonction des recettes commerciales

La redevance ne doit pas être fonction du salaire du joueur.

Elle doit être fonction des recettes générées par l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

EXEMPLE FOOTBALL
valable :

Le club exploite individuellement l'image du joueur dans une campagne de sponsoring qui génère 500 000 € de recettes.

La redevance est calculée selon une formule contractuelle liée à ces recettes.

EXEMPLE FOOTBALL
problématique :

Le joueur gagne 400 000 € de salaire annuel.

Le club lui verse automatiquement une redevance d'image égale à 10 % de son salaire, soit 40 000 €, sans lien avec les recettes générées par l'exploitation de son image.

Cette méthode ne respecte pas la deuxième condition.

3. Les deux conditions doivent être réunies

Condition	Ce qu'il faut vérifier
Absence de présence physique requise	L'exploitation commerciale peut fonctionner sans intervention physique du joueur
Redevance liée aux recettes	Le montant dépend des recettes générées, et non du salaire

Si l'une des conditions manque, le régime dérogatoire ne peut pas être appliqué.

La somme risque alors d'être requalifiée en rémunération salariale selon les circonstances.

4. Conséquences juridiques

Lorsque les conditions sont remplies :

- le contrat d'exploitation commerciale est distinct du contrat de travail ;
- le joueur n'est pas considéré comme subordonné au club pour l'exécution de ce contrat ;
- la redevance n'est pas un salaire ;
- elle n'entre pas dans l'assiette des rémunérations visées par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Il ne faut cependant pas en déduire que la redevance est exonérée de toute fiscalité ou de tout prélèvement social.

B.4 — Les mentions à peine de nullité

1. Pourquoi le contrat doit-il être précis ?

Le législateur veut éviter qu'un contrat d'exploitation commerciale de l'image soit utilisé pour dissimuler une partie du salaire.

Le contrat doit donc permettre de contrôler :

- la réalité de l'exploitation ;
- son étendue ;
- son intérêt commercial ;
- le calcul de la redevance ;
- le respect des plafonds applicables.

L'article L.222-2-10-1 prévoit plusieurs mentions obligatoires à peine de nullité.

2. Première mention : l'étendue de l'exploitation

Le contrat doit préciser :

- la durée ;
- l'objet ;
- le contexte ;
- les supports ;
- la zone géographique.

EXEMPLE FOOTBALL

Exploitation de l'image d'un joueur pendant deux saisons, pour promouvoir les produits dérivés du club et les opérations de parrainage, sur les supports numériques, les affiches et les équipements commercialisés en France et dans l'Union européenne.

3. Deuxième mention : les modalités de calcul

Le contrat doit indiquer comment la redevance est calculée.

Il faut notamment préciser les recettes prises en compte et les modalités de calcul.

EXEMPLE FOOTBALL

La redevance est calculée à partir d'un pourcentage défini des recettes nettes générées par les contrats de parrainage et de commercialisation de produits dérivés entrant dans le champ du dispositif.

Il faut définir clairement les notions utilisées : recettes brutes, recettes nettes, frais déduits, période de calcul, justificatifs et modalités de contrôle.

4. Troisième mention : plafond et rémunération minimale

Actualisation législative 2026

Depuis le 5 août 2026, le texte prévoit expressément que le contrat mentionne :

- le plafond de la redevance susceptible d'être versée ;
- la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat d'exploitation peut être conclu.

Ces deux éléments sont définis par la convention ou l'accord collectif national conclu par discipline.

Il ne faut donc pas inventer un plafond unique applicable à tous les sports.

Le montant et le seuil doivent être vérifiés dans les textes conventionnels de la discipline concernée.

5. Transmission du contrat

Le club doit transmettre sans délai le contrat conclu au titre de l'article L.222-2-10-1 à l'organisme mentionné à l'article L.133-1 du Code du sport.

Cette formalité permet le contrôle du dispositif.

6. Les conséquences d'un contrat incomplet

Le non-respect des mentions obligatoires prévues par le texte expose le contrat à la nullité.

EXEMPLE FOOTBALL

Un contrat prévoit une redevance de 100 000 € par an, mais ne précise ni les recettes servant au calcul, ni le plafond applicable, ni les conditions d'exploitation.

Le contrat ne satisfait pas aux exigences légales.

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : les mentions obligatoires ne sont pas de simples recommandations rédactionnelles. L'article prévoit expressément la nullité du contrat en cas de non-respect.

B.5 — Image individuelle : article D.222-50 du Code du sport

1. Définition

L'article D.222-50 précise ce qu'est l'exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif.

Il s'agit de l'utilisation ou de la reproduction, sur un même support, de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, associée à celle de l'association ou de la société sportive, de manière identique ou similaire.

Autrement dit, le sportif est commercialement identifiable et associé au club sur le support concerné.

2. Exemple d'exploitation individuelle

Un club commercialise une affiche publicitaire présentant :

- son logo ;
- le nom du club ;
- la photographie d'un joueur identifiable ;
- un message publicitaire destiné à promouvoir les produits dérivés.

L'image du joueur est associée à celle du club sur le même support.

Cette situation peut relever de l'exploitation individuelle au sens de l'article D.222-50.

3. Les recettes éligibles

Le texte prévoit deux catégories principales de recettes.

Première catégorie : les contrats de parrainage

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- recettes de sponsoring ;
- supports publicitaires ;
- supports de communication ;
- tenues et équipements des sportifs et entraîneurs.

Deuxième catégorie : les produits dérivés

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- maillots commercialisés ;
- produits portant le nom ou l'image du joueur ;
- objets promotionnels ;
- produits dérivés associant le joueur et le club.

4. Les recettes exclues

Le texte exclut notamment :

- les recettes issues de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ;
- les recettes tirées de la vente des titres d'accès aux compétitions ;
- les subventions publiques visées par le Code du sport.

Il ne faut donc pas appliquer le dispositif à toutes les recettes commerciales du club.

5. Exemple complet

Un club vend un maillot portant le nom et le numéro d'un joueur.

Il utilise également la photographie du joueur dans une campagne publicitaire associée au club.

Les recettes de commercialisation des produits dérivés et de parrainage peuvent entrer dans les catégories prévues par l'article D.222-50.

En revanche, les recettes tirées de la vente des billets du stade ne sont pas intégrées dans ces catégories.

C — L'exploitation commerciale individuelle : sponsoring, fiscalité et rôle de l'agent

C.1 — Le contrat de sponsoring

1. Définition

Le sponsoring est un contrat par lequel une entreprise apporte un soutien financier ou matériel à une personne, une équipe ou un événement en contrepartie d'une visibilité ou d'une association commerciale.

Dans le football, il permet à une marque de bénéficier de la notoriété d'un joueur.

Le sportif devient un ambassadeur de la marque ou un support de communication.

2. Les parties

Un contrat de sponsoring individuel met généralement en relation :

- le sportif ;
- l'entreprise sponsor ;
- éventuellement une société de gestion ou de représentation du sportif.

L'agent peut intervenir dans la négociation, sous réserve de son mandat et des règles professionnelles applicables.

3. Les obligations du sportif

Le sportif peut s'engager à :

- porter certains équipements ;
- apparaître dans des campagnes publicitaires ;
- publier des contenus sur ses réseaux sociaux ;
- participer à des événements ;
- utiliser certains produits ;
- accorder des droits d'utilisation de son image ;
- respecter des règles de communication.

Ces prestations doivent être précisément définies.

4. Les obligations de la marque

La marque peut s'engager à :

- verser une rémunération ;
- fournir des équipements ;
- mettre à disposition des produits ;
- prendre en charge certains frais ;
- respecter les limites d'utilisation de l'image ;
- respecter la durée et le territoire autorisés.

5. Les clauses essentielles

Clause	Fonction
Objet	Définir les prestations et les droits accordés
Durée	Fixer la période d'exploitation
Territoire	Délimiter les pays concernés
Supports	Encadrer les canaux de diffusion
Exclusivité	Éviter les partenariats concurrents
Rémunération	Fixer le montant et les modalités de paiement
Image et nom	Définir les attributs exploités
Validation	Prévoir la validation des créations publicitaires
Résiliation	Organiser les cas de fin du contrat
Réputation	Prévoir les conséquences de certains événements affectant l'image de marque

6. L'exclusivité commerciale

Une marque peut demander au sportif de ne pas travailler avec des concurrents.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur signe un contrat avec un équipementier sportif.

Il peut être interdit de porter ou de promouvoir des produits concurrents dans les conditions définies au contrat.

Il faut toutefois préciser le périmètre de l'exclusivité :

- catégorie de produits ;
- durée ;
- territoire ;
- supports ;
- événements concernés ;
- éventuelles exceptions.

7. La clause de réputation

Les contrats de sponsoring prévoient parfois une clause permettant à la marque de mettre fin au partenariat si le sportif est impliqué dans un événement susceptible de nuire à son image.

Cette clause doit être suffisamment précise et proportionnée.

Elle ne doit pas permettre une résiliation arbitraire fondée sur une simple rumeur.

8. Sponsoring et droit à l'image

Le sportif doit disposer des droits nécessaires pour autoriser l'exploitation de son image.

Il faut notamment vérifier :

- les engagements déjà consentis au club ;
- les contrats avec les équipementiers ;
- les exclusivités existantes ;
- les droits collectifs éventuels ;
- les droits du photographe ;
- les droits sur les logos et équipements.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur est sous contrat avec un équipementier qui lui interdit de promouvoir une marque concurrente. Un second sponsor ne peut pas lui demander de porter des chaussures concurrentes sans vérifier les engagements existants.

C.2 — La qualification fiscale : TVA

1. Le principe

Les prestations publicitaires réalisées par un sportif à titre onéreux et indépendant entrent en principe dans le champ de la TVA.

Cela concerne notamment :

- la participation à une campagne publicitaire ;
- la promotion d'un produit ;
- la présence à un événement commercial ;
- la concession du droit d'utiliser le nom ou l'image du sportif, lorsque cette opération est détachable du contrat de travail.

Le BOFiP confirme que les sommes reçues dans le cadre d'un contrat de parrainage constituent la contrepartie de prestations publicitaires et sont soumises à la TVA, sous réserve des règles de territorialité et des régimes applicables.

Bofip

2. Exemple

Un joueur conclut un contrat de sponsoring individuel avec une marque française.

La marque lui verse 50 000 € HT pour :

- deux campagnes publicitaires ;
- quatre publications sur les réseaux sociaux ;
- une journée de présence lors d'un événement.

Si la prestation est taxable en France et si le joueur est redevable de la TVA, la facture sera :

Élément	Montant
Rémunération HT	50 000 €
TVA à 20 %	10 000 €
Total TTC	60 000 €

3. Attention à la franchise en base

Si le sportif relève de la franchise en base de TVA et respecte les conditions, il ne facture pas la TVA.

Il doit alors faire figurer la mention légale appropriée sur sa facture.

La franchise ne signifie pas que la prestation est hors du champ de la TVA : elle signifie que le sportif bénéficie d'une dispense de collecte.

4. TVA et redevance versée par le club

Il faut distinguer :

- la redevance prévue par l'article L.222-2-10-1 ;
- le salaire du joueur ;
- les revenus provenant d'un sponsoring personnel conclu directement avec une marque.

L'administration fiscale considère que l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif par le club peut constituer une prestation de services à titre onéreux et être soumise à TVA, même lorsque la redevance est distincte du salaire.

Bofip

C.3 — La qualification sociale

1. Le principe

La qualification sociale dépend de la nature réelle de la rémunération et du dispositif utilisé.

Il faut distinguer :

- salaire ;
- redevance d'exploitation commerciale prévue par le Code du sport ;

• rémunération de prestations publicitaires indépendantes.

2. La redevance de l'article L.222-2-10-1

Lorsque les deux conditions cumulatives de l'article sont respectées, la redevance :

• n'est pas un salaire ;
• n'est pas une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Elle est donc exclue de l'assiette salariale définie par cet article, dans le cadre du régime légal spécifique.

3. Le sponsoring personnel

Lorsqu'un joueur conclut directement un contrat de sponsoring avec une marque et réalise des prestations publicitaires indépendantes, les revenus ne sont pas automatiquement des salaires.

Ils doivent être qualifiés selon la nature réelle de l'activité et le régime professionnel du sportif.

Il faut examiner :

• l'indépendance de l'activité ;
• les prestations effectivement réalisées ;
• la régularité des revenus ;
• la forme juridique de l'activité ;
• les règles fiscales et sociales applicables.

4. Attention aux fausses redevances

Un club ne peut pas transformer artificiellement une partie du salaire en redevance d'image.

EXEMPLE FOOTBALL

Un joueur reçoit un salaire de 500 000 €.

Le club lui verse en complément 100 000 € sous l'intitulé « droit à l'image », mais le montant est garanti, indépendant des recettes commerciales et conditionné à sa présence à des opérations promotionnelles.

La qualification de redevance prévue par l'article L.222-2-10-1 est alors très contestable.

5. Tableau de distinction

Situation	Qualification de principe
Salaire du joueur	Rémunération salariale
Redevance club conforme à L.222-2-10-1	Redevance distincte du salaire
Sponsoring personnel indépendant	Revenu d'une activité publicitaire indépendante, selon les faits
Paiement déguisé d'un complément de salaire	Risque de requalification en salaire

À RETENIR

l'étiquette inscrite sur le contrat ou la facture ne détermine pas la qualification juridique. Ce sont les conditions réelles de l'opération qui comptent.

C.4 — L'agent face à l'image

L'agent sportif doit être capable d'identifier les opportunités commerciales et les risques juridiques liés à l'image du joueur.

1. Identifier le potentiel commercial

Il doit évaluer :

• la notoriété du joueur ;
• sa popularité sur les réseaux sociaux ;
• son image publique ;
• ses performances ;
• son positionnement ;

- son audience géographique ;
- les secteurs de marques compatibles avec son profil.

2. Vérifier les droits disponibles

Avant de négocier un contrat, l'agent doit vérifier :

- les droits déjà accordés au club ;
- les contrats de sponsoring existants ;
- les exclusivités sectorielles ;
- les droits de l'équipementier ;
- les autorisations du photographe ;
- les restrictions liées à la compétition ;
- les éventuelles obligations de la fédération ou de la ligue.

3. Négocier les contrats

L'agent peut négocier :

- le montant du forfait ;
- les commissions variables ;
- les supports ;
- la durée ;
- le territoire ;
- les prestations attendues ;
- les exclusivités ;
- les droits de validation ;
- les modalités de résiliation.

4. Distinguer les trois relations contractuelles

Relation 1 — Joueur / Club

Contrat de travail : salaire, obligations sportives et lien de subordination.

Relation 2 — Joueur / Club

Contrat d'exploitation commerciale au titre de l'article L.222-2-10-1 : redevance, sous conditions.

Relation 3 — Joueur / Marque

Contrat de sponsoring individuel : exploitation commerciale de l'image et prestations publicitaires.

Ces trois relations peuvent coexister, mais elles doivent être juridiquement et financièrement distinguées.

5. Le rôle de l'agent dans la négociation

L'agent doit notamment :

- vérifier le mandat qui l'autorise à intervenir ;
- identifier les droits que le joueur peut concéder ;
- éviter les conflits entre sponsors ;
- sécuriser les clauses d'exclusivité ;
- contrôler les obligations de présence ;
- vérifier le traitement fiscal et social ;
- faire intervenir un spécialiste lorsque la situation le nécessite.

6. Exemple complet

Un joueur évoluant en Ligue 1 souhaite conclure un contrat avec une marque de nutrition sportive.

Il dispose déjà :

- d'un contrat de travail avec son club ;
- d'un contrat d'équipementier ;
- d'une exploitation de son image par le club ;
- d'un compte personnel sur les réseaux sociaux.

L'agent doit vérifier que le contrat de nutrition :

- Ne viole pas l'exclusivité de l'équipementier.
- Ne porte pas atteinte aux engagements pris envers le club.
- Définit clairement les publications attendues.
- Précise les droits d'utilisation des photographies et vidéos.
- Détermine la rémunération et le régime de TVA.
- Organise les conditions de fin du partenariat.

C.5 — Tableau de synthèse : les trois régimes

Critère	Droit individuel à l'image	Redevance du Code du sport	Sponsoring personnel
Fondement	Article 9 du Code civil et jurisprudence	L.222-2-10-1	Droit commun des contrats
Parties	Personne et exploitant	Club et sportif professionnel salarié	Sportif et marque
Objet	Autorisation d'utilisation de l'image	Exploitation commerciale par le club	Promotion commerciale
Rémunération	Selon accord	Redevance liée aux recettes	Forfait, variable, avantages
Lien de subordination	Pas nécessairement	Exclu pour l'exécution du contrat si conditions remplies	À apprécier selon la réalité
TVA	Selon la nature de l'opération	En principe prestation taxable sous réserve des règles applicables	En principe taxable pour les prestations indépendantes localisées en France
Social	Selon qualification	Hors assiette salariale L.242-1 si conditions réunies	Selon la qualification de l'activité

Le raisonnement à retenir : on commence par identifier l'opération réellement réalisée, puis on détermine le régime juridique, fiscal et social applicable.

D — Le droit au nom

D.1 — Le nom de famille : attribution et changement

1. Le nom : un élément de l'identité

Le nom de famille est un élément essentiel de l'identité juridique d'une personne.

Il permet notamment :

- d'identifier la personne dans les actes de l'état civil ;
- de l'identifier dans les relations juridiques ;
- d'établir les liens familiaux ;
- de la distinguer des autres personnes.

Le nom est protégé par le droit civil et ne peut pas être librement modifié ou utilisé par un tiers.

2. L'attribution du nom à la naissance

Les règles d'attribution du nom sont principalement prévues par les articles 311-21 et suivants du Code civil.

Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir :

- le nom du père ;
- le nom de la mère ;
- les deux noms accolés dans l'ordre choisi, dans la limite d'un nom de famille pour chacun.

En l'absence de déclaration conjointe de choix, les règles légales de dévolution s'appliquent.

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent au moment de la déclaration de naissance, l'enfant prend en principe le nom de ce parent.

3. Le changement de nom par déclaration simplifiée

Depuis la loi du 2 mars 2022, une personne majeure peut demander à porter, par une procédure simplifiée, l'un des noms prévus par l'article 311-21 du Code civil.

La demande est présentée à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé, selon les conditions légales.

Le choix ne peut être exercé qu'une seule fois.

La personne doit confirmer sa décision devant l'officier d'état civil au plus tôt un mois après la réception de la demande.

Actualisation 2026

L'article 61-3-1 a été modifié par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, entrée en vigueur le 29 juillet 2026.

Le texte vise désormais toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français et précise les modalités applicables.

4. Le changement de nom pour motif légitime

L'article 61 du Code civil permet également de demander un changement de nom pour un motif légitime.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- nom difficile à porter ;
- nom pouvant être associé à une situation préjudiciable ;
- volonté de relever un nom menacé d'extinction ;
- intérêt légitime reconnu dans les conditions légales.

La procédure est plus encadrée et nécessite une demande auprès du ministère de la Justice selon les modalités applicables.

5. Le nom d'usage

Il faut distinguer le nom de famille du nom d'usage.

Le nom d'usage permet à une personne d'utiliser un autre nom dans la vie courante, sans modifier son état civil.

L'article 311-24-2 du Code civil permet notamment à une personne majeure de porter à titre d'usage l'un des noms prévus par l'article 311-21.

Pour les mineurs, des règles spécifiques s'appliquent, notamment en matière d'autorité parentale et de consentement de l'enfant de plus de 13 ans.

6. Le pseudonyme

Un pseudonyme est un nom choisi par une personne pour exercer une activité ou se faire connaître du public.

Il peut être utilisé dans les domaines :

- artistique ;
- sportif ;
- médiatique ;
- commercial ;
- numérique.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur peut être connu du public sous un surnom différent de son nom officiel.

Le pseudonyme ne remplace pas automatiquement son identité civile.

Il peut toutefois bénéficier d'une protection juridique lorsqu'il est utilisé de manière constante et qu'il permet d'identifier une personne.

7. Application au football

Un joueur est connu sous le nom de « K. Silva » alors que son état civil mentionne un nom plus long.

Il souhaite commercialiser des produits dérivés portant son pseudonyme.

L'agent doit vérifier :

- l'identité civile du joueur ;
- l'utilisation régulière du pseudonyme ;
- les éventuels droits antérieurs ;
- les marques déjà déposées ;
- les autorisations nécessaires ;
- les conditions d'exploitation commerciale.

PIÈGE D'EXAMEN

un pseudonyme utilisé publiquement ne devient pas automatiquement un nom de famille au sens de l'état civil.

D.2 — Le nom : usage, protection et exploitation

1. Le droit au nom

Le droit au nom permet à une personne de protéger son identité contre certaines utilisations abusives.

Une personne peut s'opposer à l'utilisation de son nom lorsqu'elle crée notamment :

- une confusion ;
- une usurpation ;
- une atteinte à sa réputation ;
- une exploitation commerciale non autorisée dans certaines circonstances.

2. L'utilisation commerciale du nom

Le nom d'un sportif peut avoir une valeur économique.

Il peut être utilisé pour :

- vendre des produits dérivés ;
- promouvoir une marque ;
- commercialiser des jeux vidéo ;
- réaliser une campagne publicitaire ;
- créer une collection de vêtements ;
- développer une activité de communication.

Cette exploitation doit être autorisée dans les conditions applicables.

3. Nom civil, pseudonyme et marque : trois notions différentes

Notion	Fonction	Exemple
Nom civil	Identité juridique	Nom figurant à l'état civil
Pseudonyme	Identité utilisée publiquement	Surnom sportif
Marque	Signe distinctif commercial	Nom déposé pour des produits ou services

Un joueur peut donc :

- porter un nom civil ;
- utiliser un pseudonyme ;
- déposer une marque constituée de son nom ou de ses initiales.

Ces trois éléments obéissent à des régimes juridiques différents.

4. Le dépôt du nom comme marque

Le nom d'une personne peut être déposé comme marque auprès de l'INPI si les conditions de validité sont réunies.

Il faut notamment vérifier :

- le caractère distinctif ;
- l'absence de caractère trompeur ;
- l'absence de conflit avec des droits antérieurs ;
- la disponibilité du signe pour les produits et services concernés.

Le dépôt d'une marque ne donne pas automatiquement tous les droits sur le nom ou l'image de la personne.

Il faut distinguer la protection de la marque et les droits de la personnalité.

5. Exemple : un joueur crée sa marque

Un joueur souhaite lancer une ligne de vêtements sous ses initiales.

Il envisage de déposer une marque comprenant :

- ses initiales ;
- son numéro de maillot ;
- un symbole graphique.

L'agent doit notamment vérifier :

- La disponibilité des signes auprès de l'INPI.
- Les éventuels droits antérieurs.
- Les classes de produits et services concernées.
- Les droits sur les éléments graphiques.
- Les conditions d'exploitation avec les partenaires commerciaux.
- La propriété de la marque et les modalités de licence.

6. La protection contre l'usurpation

Une personne peut agir lorsqu'un tiers utilise son nom pour créer une confusion ou exploiter abusivement son identité.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- création d'un faux compte au nom d'un joueur ;
- vente de produits prétendument approuvés par un sportif ;
- utilisation du nom dans une publicité sans autorisation ;
- création d'un site internet laissant croire à un partenariat officiel.

Selon les faits, plusieurs fondements peuvent être mobilisés :

- droit au nom ;
- droit à l'image ;
- responsabilité civile ;
- droit des marques ;
- règles relatives à l'usurpation d'identité.

7. Le rôle de l'agent

L'agent doit aider le joueur à protéger et valoriser son identité commerciale.

Il peut notamment :

- identifier les signes exploitables ;
- organiser les autorisations ;
- négocier les licences ;
- vérifier les droits antérieurs ;
- surveiller les utilisations non autorisées ;
- coordonner les contrats de sponsoring et de produits dérivés.

À RETENIR

le nom est à la fois un attribut de la personnalité et, dans certaines circonstances, un actif commercial. Mais son exploitation ne signifie pas que la personne perd son droit sur son identité.

Les articles et arrêts à connaître par cœur

Les références légales prioritaires

Référence	Sujet	À retenir
Code civil, art. 9	Vie privée et droit à l'image	Protection de la vie privée et mesures de cessation
Code civil, art. 16	Respect de la personne humaine	Principe de protection de la personne
Code civil, art. 311-21	Attribution du nom	Choix du nom de famille
Code civil, art. 311-24-2	Nom d'usage	Utilisation d'un nom à titre d'usage
Code civil, art. 61	Changement de nom	Motif légitime
Code civil, art. 61-3-1	Changement simplifié	Procédure de déclaration
Code du sport, art. L.222-2-10-1	Exploitation commerciale	Contrat d'image, conditions et redevance
Code du sport, art. D.222-50	Exploitation individuelle	Recettes éligibles et définition
Code de la sécurité sociale, art. L.242-1	Assiette des cotisations	Distinction salaire/redevance
Code pénal, art. 226-1	Vie privée	Captation d'image dans un lieu privé
Code pénal, art. 226-2	Diffusion d'enregistrements illicites	Conservation et diffusion
Code pénal, art. 226-8	Montage et contenus artificiels	Protection contre certains deepfakes

Les décisions jurisprudentielles utiles

Il faut retenir les principes suivants, plutôt que d'apprendre uniquement des références de décisions.

- Cour de cassation, 11 décembre 2008 : le droit à l'image est un attribut de la personnalité et sa protection doit être conciliée avec les libertés concurrentes.
- Cour de cassation, 10 mai 2005 : le droit à l'image et le droit à l'information doivent être conciliés en tenant compte du contexte de diffusion.
- Conseil d'État, 11 mars 2011, n° 341658 : la jurisprudence relative à l'exploitation commerciale des attributs de la personnalité des sportifs doit être distinguée du simple régime salarial.

Les 10 pièges classiques du QCM

1\. Confondre droit à l'image et propriété de la photographie.

Le joueur protège son image ; le photographe peut détenir les droits d'auteur sur le cliché.

2\. Croire que le consentement à être photographié autorise toute diffusion.

Faux : l'autorisation doit correspondre à l'utilisation envisagée.

3\. Croire que la notoriété supprime le droit à l'image.

Faux : un sportif célèbre conserve ses droits de la personnalité.

4\. Croire que toute image prise dans un lieu public peut être utilisée librement.

Faux : il faut tenir compte de l'individualisation, du contexte, de la finalité et des libertés concurrentes.

5\. Confondre l'ancien DIC et le régime de redevance actuel.

Le dispositif de 2004 a été remplacé par le mécanisme issu de la loi de 2017.

6\. Croire que le club peut verser une redevance d'image à n'importe quel joueur.

Faux : le régime de L.222-2-10-1 concerne les sportifs et entraîneurs professionnels salariés employés par les structures visées.

7\. Oublier les deux conditions cumulatives de la redevance.

Pas de présence physique requise pour l'exploitation et rémunération liée aux recettes générées, non au salaire.

8\. Oublier les mentions obligatoires du contrat.

Étendue de l'exploitation, modalités de calcul, plafond de redevance et rémunération minimale d'éligibilité.

9\. Croire que la redevance est exonérée de toute fiscalité et de toute cotisation.

Faux : elle n'est pas un salaire dans les conditions légales, mais cela ne signifie pas qu'elle échappe à la TVA ou à toute imposition.

10\. Confondre nom civil, pseudonyme et marque.

Ce sont trois notions différentes, avec des protections et des règles d'exploitation distinctes.

QCM blanc — 10 questions corrigées

N°	Question	Bonne réponse	Explication
1	Quel article constitue le fondement essentiel du droit à l'image ?	Article 9 du Code civil	Il garantit le respect de la vie privée.
2	Le consentement à être photographié autorise-t-il automatiquement une publicité ?	Non	L'utilisation commerciale doit être autorisée dans les limites prévues.
3	Un sportif célèbre perd-il son droit à l'image ?	Non	La notoriété ne supprime pas les droits de la personnalité.
4	Quel texte a remplacé l'ancien DIC ?	Loi du 1er mars 2017	Elle a instauré le régime actuel d'exploitation commerciale.
5	Quel article prévoit le régime de redevance d'image du sportif professionnel ?	L.222-2-10-1	Il organise le contrat d'exploitation commerciale avec le club employeur.
6	Combien de conditions cumulatives sont nécessaires pour distinguer la redevance du salaire ?	Deux	Absence de présence physique requise et redevance liée aux recettes.
7	Le montant de la redevance peut-il être calculé en fonction du salaire ?	Non	Il doit dépendre des recettes générées par l'exploitation commerciale.
8	Quel article définit l'exploitation individuelle de l'image du sportif ?	D.222-50	Il vise notamment l'association de l'image du joueur à celle du club sur un même support.
9	Les prestations publicitaires indépendantes d'un sportif sont-elles susceptibles d'être soumises à la TVA ?	Oui	Elles entrent en principe dans le champ de la TVA lorsqu'elles sont réalisées à titre onéreux et indépendant.
10	Le pseudonyme est-il automatiquement le nom civil du joueur ?	Non	Il s'agit de deux notions distinctes.

Fiche de révision J-7 + mantra final

MODULE 7

Droit de la personnalité

FICHE EXPRESS — EXAMEN AGENT SPORTIF

A. Droit individuel à l'image

- Article 9 du Code civil.
- Toute personne dispose d'un droit à l'image.
- L'autorisation doit être précise et limitée.
- Consentement à être photographié ≠ consentement à exploiter commercialement.
- Droit à l'information et liberté d'expression : limites au droit à l'image.
- Photographe et personne représentée : droits distincts.
- Mineurs : protection renforcée.

B. Redevance d'image du sportif

- Ancien DIC : loi de 2004.
- Nouveau mécanisme : loi du 1er mars 2017.
- Article L.222-2-10-1 du Code du sport.
- Contrat entre club et sportif professionnel salarié employé.
- Objet : exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix.
- Redevance distincte du salaire, si conditions réunies.

C. Les deux conditions cumulatives

- Aucune présence physique du sportif ne doit être requise pour l'exploitation.
- Redevance calculée en fonction des recettes générées, pas du salaire.
- Une seule condition manquante : le régime dérogatoire ne peut pas être appliqué.

D. Les mentions obligatoires

- Durée, objet, contexte, supports et territoire.
- Modalités de calcul de la redevance.
- Plafond de redevance.
- Rémunération minimale du contrat de travail.
- Transmission du contrat à l'organisme prévu par le Code du sport.
- Mentions prévues à peine de nullité.

E. Article D.222-50

- Exploitation individuelle associant image du joueur et image du club.
- Recettes de parrainage.
- Recettes des produits dérivés.
- Exclusion des droits audiovisuels des compétitions, billets et subventions publiques visées par le texte.

F. Sponsoring et fiscalité

- Contrat joueur/marque.
- Rémunération fixe ou variable.
- Prestations publicitaires indépendantes : TVA en principe.
- La redevance d'image n'est pas automatiquement exonérée de fiscalité.
- Distinguer salaire, redevance et sponsoring.

G. Droit au nom

- Nom civil : identité juridique.
- Nom d'usage : utilisation dans la vie courante.
- Pseudonyme : identité publique choisie.
- Marque : signe commercial distinctif.
- Protection contre l'usurpation et les utilisations abusives.

Les 6 références à retenir

Art. 9

Code civil : droit à l'image

L.222-2-10-1

Code du sport : redevance

D.222-50

Exploitation individuelle

226-1

Code pénal : vie privée

226-8

Montages et contenus artificiels

61-3-1

Code civil : changement de nom

À MÉMORISER
final

L'image appartient à la personnalité du sportif. Son exploitation commerciale doit être autorisée et encadrée. La redevance du Code du sport n'est pas un salaire : elle suppose deux conditions cumulatives et un contrat précis. Le nom civil, le pseudonyme et la marque ne se confondent jamais.

Quiz final — 15 QCM corrigés

Évaluation finale

0/15 réponses

Question 1

Quel article du Code civil constitue le fondement essentiel du droit à l'image ?

A. Article 9
B. Article 1103
C. Article 1240

Question 2

Le consentement à être photographié autorise-t-il automatiquement une exploitation publicitaire ?

A. Oui
B. Non
C. Uniquement si la photographie est prise dans un stade

Question 3

Un joueur célèbre peut-il s'opposer à une utilisation commerciale non autorisée de son image ?

A. Non, car il est une personnalité publique
B. Oui, sous réserve des libertés concurrentes
C. Uniquement s'il est amateur

Question 4

Quel texte a instauré le nouveau régime d'exploitation commerciale de l'image des sportifs professionnels ?

A. La loi du 1er mars 2017
B. La loi du 15 décembre 2004 uniquement
C. La loi du 2 mars 2022

Question 5

Quel article du Code du sport organise la redevance liée à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix ?

A. L.222-2-3
B. L.222-2-10-1
C. D.222-50

Question 6

Combien de conditions cumulatives permettent de distinguer la redevance du salaire dans ce régime ?

A. Une
B. Deux
C. Trois

Question 7

La redevance peut-elle être calculée en fonction du salaire du joueur ?

A. Oui, librement
B. Non, elle doit dépendre des recettes générées par l'exploitation
C. Oui, si le joueur donne son accord

Question 8

Le club peut-il exiger la présence physique du joueur pour l'exploitation relevant du régime de redevance ?

A. Oui, systématiquement
B. Non, la présence physique ne doit pas être requise
C. Oui, si la redevance est faible

Question 9

Le contrat de redevance doit-il préciser la durée, les supports et la zone géographique ?

A. Oui
B. Non
C. Uniquement la durée

Question 10

Que prévoit l'article L.222-2-10-1 en cas d'absence des mentions obligatoires ?

A. Une simple amende
B. La nullité du contrat
C. Une réduction automatique de la redevance

Question 11

Quelles recettes peuvent entrer dans le champ de l'article D.222-50 ?

A. Toutes les recettes du club
B. Les recettes de parrainage et de produits dérivés concernées
C. Les recettes de billetterie uniquement

Question 12

Les recettes de billetterie sont-elles incluses dans les catégories de recettes éligibles à la redevance ?

A. Oui
B. Non
C. Seulement pour les matchs européens

Question 13

Une prestation publicitaire indépendante réalisée par un sportif est-elle susceptible d'être soumise à TVA ?

A. Oui
B. Non, jamais
C. Uniquement si le sportif est salarié

Question 14

Quel article du Code pénal sanctionne certains montages et contenus artificiels utilisant l'image ou la voix d'une personne sans consentement ?

A. 226-1
B. 226-8
C. 226-20

Question 15

Quelle est la différence entre nom civil, pseudonyme et marque ?

A. Aucune différence
B. Le nom civil identifie juridiquement, le pseudonyme est un nom choisi et la marque est un signe commercial
C. Le pseudonyme remplace automatiquement le nom civil

Valider et afficher la correction

Les 15 réponses sont nécessaires pour obtenir le résultat final.

Sources officielles et références

- Article 9 du Code civil — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288/?utm_source=chatgpt.com.
- Droit à l'image et respect de la vie privée — Service Public — https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32103?utm_source=chatgpt.com.

Service Public

- Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034111794/?utm_source=chatgpt.com.
- Article L.222-2-10-1 du Code du sport — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616533?utm_source=chatgpt.com.
- Article D.222-50 du Code du sport — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037278673/?utm_source=chatgpt.com.
- Décret n° 2018-691 du 1er août 2018 — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037277993?utm_source=chatgpt.com.
- Article 226-1 du Code pénal — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049312755/?utm_source=chatgpt.com.
- Articles 226-1 à 226-9 du Code pénal — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149831/?utm_source=chatgpt.com.
- BOFiP — Prestations publicitaires des sportifs — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1476-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-BASE-10-20-40-30-20241009?utm_source=chatgpt.com.

Bofip

- BOFiP — Redevance d'exploitation commerciale de l'image par le club — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14265-PGP.html/identifiant%3DBOI-RES-TVA-000146-20250709?utm_source=chatgpt.com.

Bofip

- Article 311-21 du Code civil — Attribution du nom — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136103/?utm_source=chatgpt.com.
- Article 311-24-2 du Code civil — Nom d'usage — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045289223/?utm_source=chatgpt.com.
- Article 61-3-1 du Code civil — Changement de nom — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033437672/?utm_source=chatgpt.com.

POINT DE VIGILANCE

pour l'examen : l'article L.222-2-10-1 a été modifié par la loi du 3 août 2026, entrée en vigueur le 5 août 2026. Il faut donc apprendre la version actuelle, notamment les mentions relatives au plafond de redevance et à la rémunération minimale du joueur. Ne pas réviser uniquement à partir d'anciens supports consacrés au DIC ou à la rédaction antérieure de cet article.

INTÉGRITÉ DU SUPPORT — QCM

Le texte source contient un QCM blanc et un quiz final, mais pas de corrigés complets dans le fichier transmis.

Droit de la personnalité — quiz final, 15 questions

STATUT DU DOCUMENT — CORRIGÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU COURS ET DES TEXTES OFFICIELS

Les réponses ci-dessous ont été déterminées à partir du contenu du module et contrôlées au regard des textes officiels identifiés. Elles sont ajoutées par ELEVEN ACADEMY : elles ne sont pas présentées comme un corrigé officiel d'annales.

QUESTION 01 — Quel article du Code civil constitue le fondement essentiel du droit à l'image ?

BONNE RÉPONSE : A — Article 9

L'article 9 du Code civil garantit le respect de la vie privée et sert de fondement civil à la protection de l'image, sous réserve des libertés concurrentes.

QUESTION 02 — Le consentement à être photographié autorise-t-il automatiquement une exploitation publicitaire ?

BONNE RÉPONSE : B — Non

L'autorisation de prise de vue et l'autorisation d'exploitation commerciale sont distinctes. L'usage publicitaire doit être autorisé de manière précise.

QUESTION 03 — Un joueur célèbre peut-il s'opposer à une utilisation commerciale non autorisée de son image ?

BONNE RÉPONSE : B — Oui, sous réserve des libertés concurrentes

La notoriété ne fait pas disparaître le droit à l'image. L'analyse tient compte du droit à l'information, de l'actualité et de la liberté d'expression.

QUESTION 04 — Quel texte a instauré le nouveau régime d'exploitation commerciale de l'image des sportifs professionnels ?

BONNE RÉPONSE : A — La loi du 1er mars 2017

La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 a instauré le dispositif qui a succédé à l'ancien DIC, aujourd'hui organisé notamment par L.222-2-10-1 du Code du sport.

QUESTION 05 — Quel article du Code du sport organise la redevance liée à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix ?

BONNE RÉPONSE : B — L.222-2-10-1

Cet article encadre le contrat d'exploitation commerciale conclu entre le club et le sportif professionnel salarié, sous conditions et avec des mentions obligatoires.

QUESTION 06 — Combien de conditions cumulatives permettent de distinguer la redevance du salaire ?

BONNE RÉPONSE : B — Deux

La présence physique du sportif ne doit pas être requise et la redevance doit être fonction des recettes générées, non du salaire. Les deux conditions sont cumulatives.

QUESTION 07 — La redevance peut-elle être calculée en fonction du salaire du joueur ?

BONNE RÉPONSE : B — Non, elle doit dépendre des recettes générées par l'exploitation

Le régime vise l'exploitation commerciale de l'image et non une rémunération salariale déguisée ; le calcul est lié aux recettes générées.

QUESTION 08 — Le club peut-il exiger la présence physique du joueur pour l'exploitation relevant du régime de redevance ?

BONNE RÉPONSE : B — Non, la présence physique ne doit pas être requise

L'absence de nécessité de présence physique est l'une des deux conditions cumulatives du régime.

QUESTION 09 — Le contrat de redevance doit-il préciser la durée, les supports et la zone géographique ?

BONNE RÉPONSE : A — Oui

Le contrat doit préciser notamment durée, objet, contexte, supports et territoire, ainsi que les modalités de calcul et les autres mentions légales.

QUESTION 10 — Que prévoit l'article L.222-2-10-1 en cas d'absence des mentions obligatoires ?

BONNE RÉPONSE : B — La nullité du contrat

Le texte prévoit des mentions prescrites à peine de nullité ; ce n'est pas une simple irrégularité administrative.

QUESTION 11 — Quelles recettes peuvent entrer dans le champ de l'article D.222-50 ?

BONNE RÉPONSE : B — Les recettes de parrainage et de produits dérivés concernées

L'article D.222-50 vise notamment les recettes de parrainage et de produits dérivés dans le cadre de l'exploitation individuelle définie par le texte.

QUESTION 12 — Les recettes de billetterie sont-elles incluses dans les catégories éligibles ?

BONNE RÉPONSE : B — Non

Les recettes de billetterie sont exclues des catégories retenues, comme les droits audiovisuels et les subventions publiques visées.

QUESTION 13 — Une prestation publicitaire indépendante réalisée par un sportif est-elle susceptible d'être soumise à TVA ?

BONNE RÉPONSE : A — Oui

Une prestation publicitaire à titre onéreux réalisée par un assujetti entre en principe dans le champ de la TVA, sous réserve des règles de territorialité et d'exonération.

QUESTION 14 — Quel article du Code pénal sanctionne certains montages et contenus artificiels utilisant l'image ou la voix sans consentement ?

BONNE RÉPONSE : B — Article 226-8

L'article 226-8 vise la diffusion de certains montages et contenus générés algorithmiquement représentant une personne sans consentement lorsque leur nature artificielle n'est pas évidente ou signalée ; les peines sont aggravées en ligne.

QUESTION 15 — Quelle est la différence entre nom civil, pseudonyme et marque ?

BONNE RÉPONSE : B — Le nom civil identifie juridiquement, le pseudonyme est un nom choisi et la marque est un signe commercial

Le nom civil relève de l'état des personnes ; le pseudonyme est un nom choisi ; la marque distingue des produits ou services. Les régimes juridiques sont distincts.

TEXTES ET SOURCES OFFICIELS À CONSULTER

Code civil, art. 9 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288/

Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034111794/

Code du sport, art. L.222-2-10-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616533/

Code du sport, art. D.222-50 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037278673/

Code pénal, art. 226-8 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417937/

BOFiP — Redevance d'exploitation commerciale de l'image : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14265-PGP.html/identifiant=BOI-RES-TVA-000146-20250709